

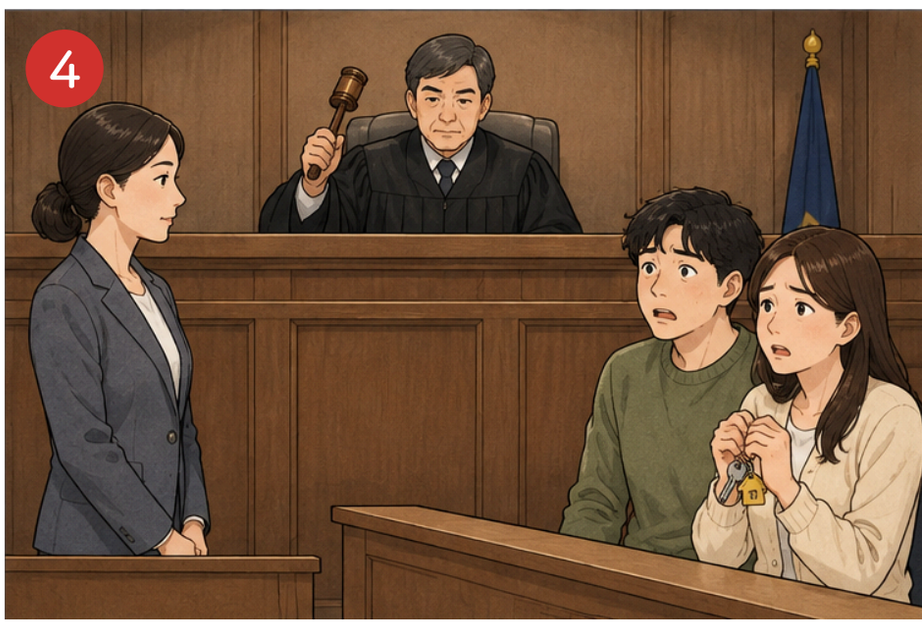
전 주인이 집을 담보로 은행에서
돈을 빌림 → 을구에 근저당권 기록



전 주인이 서류를 위조해 근저당권을
말소 → 빚은 그대로인데 기록만 지워짐



부부가 남은 근저당권이 없는 것을
확인하고 집을 삼



위조가 드러나 은행이 소송 → 판결로
근저당권 기록이 되살아나 부부의 집이
전 주인의 빚을 담보하게 됨

기록이 지워졌다고 빚까지 사라진 것은 아니에요.

• 실제 서류가 아닌 설명용 재구성. 2017년 매입, 2022년 대법원 확정 사건(본문 참조).